

新版

学霸上岸笔记

《综合知识》



免费获取更多备考资料
请关注微信公众号：橙子考公资料站



星光不负赶路人
XING GUANG BU FU GAN LU REN

全新教研 | 紧贴大纲 | 考点清晰 | 重点突出

因为专注，所以专业

法律篇

宪法	1
一、概述	1
二、公民的基本权利	3
三、公民的基本义务	5
四、国家基本制度	6
五、国家机构	8
刑法	16
一、刑法概说	16
二、犯罪概说	17
三、犯罪构成	19
四、犯罪未完成状态	19
五、共同犯罪	20
六、犯罪排除事由	21
七、刑罚种类	22
八、刑罚裁量	23
九、刑罚执行	25
民法	27
一、民法概述	27
二、民事主体	28
三、民事权利	29
四、婚姻	34
五、代理	36
六、民事诉讼时效	37
劳动法	40
一、劳动关系	40
二、工作时间与休息	40
三、薪休年假	40



四、超额工资报酬	40
五、保护女职工	41
六、劳动争议	41
七、劳动合同	41
八、退休	42
道路交通安全法	43
一、总则	43
二、车辆与驾驶人	44
三、道路通行条件	45
四、交通事故处理	45
五、法律责任	46
治安管理处罚法	48
一、概念	48
二、种类	48
三、决定程序	49
四、违反治安管理的行为	50
经典例题	51
一、题目	51
二、答案及解析	53



获取更多备考资料
请关注微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

宪法

一、概述

★1. 地位

宪法是集中体现统治阶级建立民主国家的意志和利益，集中表现各种政治力量的对比关系，调整国家根本社会关系，确认和规定国家根本制度和根本任务，保障公民基本权利，具有最高法律效力的国家根本法。

★2. 特征

①宪法是国家根本法

- a. 在内容上，宪法规定国家最根本、最重要的问题。
- b. 在法律效力上，宪法的法律效力最高。宪法最高法律效力的表现：
 宪法是制定最高普通法律的依据，普通法律是由宪法派生的。
 任何普通法律、法规都不得与宪法的原则和精神相违背。
 宪法是一切国家机关、社会团体和全体公民的最高行为准则。
- c. 宪法在制定和修改程序上，比普通法律严格。
 修改宪法——全国人大；
 宪法修正案提案——全国人大常委会或 1/5 以上的全国人大代表；
 宪法修正案通过——全国人大全体代表的 2/3 以上多数通过。

②宪法是公民权利的保障书

宪法最主要、最核心的价值在于，它是公民权利的保障书。

从宪法的基本内容来看，宪法主要确保国家权力的正确行使和公民基本权利的有效保障，其中公民权利的有效保障居于支配地位，规范国家权力的有效行使也是为了保障公民的基本权利和自由不受侵犯。

③宪法是民主事实法律化的基本形式

宪法与民主紧密相连，民主主体的普遍化，是宪法得以产生的前提。

★3. 基本原则

①人民主权原则

人民主权，即国家的主权属于人民，归人民所有。

《宪法》第二条，中华人民共和国的一切权力属于人民。

人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。

②基本人权原则

宪法以确认和保障公民权利和自由为最高目标。

2004 年宪法修正案将“国家尊重和保障人权”写入宪法，从而明确确认了基本人权原则。

我国宪法还规定了公民参与国家政治生活的权利和自由、人身自由和宗教信仰自由、社会经济文化方面的权利等基本权利。

③法治原则

《宪法》第五条，中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家（1999 年宪法修改增加）。

④权力制约原则

在资本主义国家宪法中，权力制约原则主要表现为分权制衡原则，在社会主义国家宪法中则表现为监督原则。

社会主义国家的监督原则是由第一个无产阶级专政政权巴黎公社所首创。权力机关的组成成员由选民民主选举产生，并对选民负责，受选民监督。

★4. 历史

①中国的第一部宪法性文件

1908 年的《钦定宪法大纲》是中国历史上的第一个宪法性文件。

②《中华民国临时约法》

《中华民国临时约法》，它是中国历史上唯一的一部资产阶级共和国性质的宪法性文件。

③中国第一部社会主义类型的宪法

我国第一部社会主义性质的宪法是 1954 年《宪法》。

④新中国先后颁布了一个宪法性文件、四部宪法、五次宪法修正案。

一个宪法性文件为《中国人民政治协商会议共同纲领》；

四部宪法分别为 1954 年宪法、1975 年宪法、1978 年宪法、1982 年宪法；
五次宪法修正案分别为 1988 年修正案、1993 年修正案、1999 年修正案、
2004 年修正案，2018 年修正案。

现行宪法——1982 年宪法

二、公民的基本权利

★1. 平等权

平等权是指公民依法平等地享有权利，不受任何不合理的差别对待，要求国家法律给予同等的保护。法律面前人人平等，它包括司法平等（公民在适用法律上平等）和守法平等。

国家尊重和保障人权。任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。

★2. 政治权利和自由

选举权和被选举权，既是公民的最基本的民主权利，又是公民参与管理国家和社会的基础和标志。

政治自由，包括言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

★3. 监督权

监督权包括批评、建议权，控告、检举、申诉权。

对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；

对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。

★4. 取得赔偿权

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

★5. 宗教信仰自由

宗教信仰自由指公民依据内心的信念，自愿地信仰宗教的自由。

任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。

宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。

★6. 人身自由

①人身自由

任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。

禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。

②人格尊严不受侵犯

禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

③公民的住宅权不受侵犯

禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅

④通信自由和通信秘密

除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。

★7. 社会经济、文化教育方面的权利

①财产权

公民的合法的私有财产不受侵犯；国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权；

国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

②劳动权

有劳动能力的公民有从事劳动并取得相应报酬的权利。劳动既是公民的权利，也是公民的义务。

国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。

劳动是一切有劳动能力的公民的光荣职责。国家对就业前的公民进行必要

的劳动就业训练。

③休息权

劳动者有休息的权利。国家发展劳动者休息和休养的设施，规定职工的工作时间和休假制度。

④受教育权

受教育既是公民的权利，也是公民的义务。国家培养青年、少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。

⑤获得物质帮助权

公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。

国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。

⑥文化权利和自由

公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。

✍️三、公民的基本义务

★1. 维护国家统一和民族团结

《宪法》第五十二条“中华人民共和国公民有维护国家统一和全国各民族团结的义务”。

民族关系：平等、团结、互助、和谐

★2. 遵守宪法和法律

中华人民共和国公民必须遵守宪法和法律，保守国家秘密，爱护公共财产，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，尊重社会公德。

★3. 维护祖国的安全、荣誉和利益

“中华人民共和国公民有维护祖国的安全、荣誉和利益的义务，不得有危害祖国的安全、荣誉和利益的行为”；**保卫祖国、抵抗侵略**是中华人民共和国每一个公民的神圣职责。

★4. 依法服兵役和参加民兵组织

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

依照法律服兵役和参加民兵组织是**年满 18 周岁的公民**的义务。

★5. 依法纳税

中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务。

★6. 其他基本义务

劳动的义务、受教育的义务、夫妻双方实行计划生育的义务、父母有抚养教育未成年子女的义务，成年子女有赡养扶助父母的义务，等等。

四、国家基本制度

★1. 国体（国家性质）

人民民主专政制度。

★2. 根本制度

社会主义制度。

★3. 根本政治制度（政体或政权组织形式）

人民代表大会制度。

★4. 国家结构形式

我国采用的是单一制的国家结构形式。

国家结构形式是指调整国家的整体与各组成部分之间关系的形式。

现代世界各国的国家结构形式，基本可分为单一制和联邦制两种。

单一制的国家是以普通行政单位或者自治单位所组成的统一国家。在单一制的国家中，**全国只有一部宪法和一个中央政权**；**各行政单位或者自治单位都受中央的统一领导**，而且不论中央与地方的分权达到何种程度，地方的权力均由中央以宪法和法律加以规定。

★5. 政党制度（基本政治制度）

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

★6. 民族区域自治制度（基本政治制度）

① 民族自治地方

自治区、自治州、自治县

②自治机关

民族自治地方的人民代表大会和政府。

③领导担任

最高行政系统首长(主席、州长、县长)，**必须由本民族公民担任**；

权力系统首长，主任或副主任中**有本民族公民即可**。

★7. 基层群众自治制度（基本政治制度）

基层群众自治组织：**居民委员会和村民委员会**；

每届任期5年，成员可以连选连任。

★8. 特别行政区制度

①高度自治权

主要有**行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权**。

②不拥有的权力

外交权和防务权。

★9. 国家基本经济制度

我国在社会主义初级阶段，实行社会主义市场经济，**坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展**的基本经济制度。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

★10. 财产权制度

①公共财产权

社会主义的公共财产神圣不可侵犯。

a. **专属于国家所有的**：矿藏、水流、海域、城市的土地、无线电频谱资源、国防资产、无居民海岛。

b. **专属于集体所有的**：自留山、自留地、宅基地。

②私有财产权

公民合法的私有财产不受侵犯。

国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用，并给予补偿。

微信  号：橙子考公资料站

五、国家机构

★1. 全国人民代表大会

①性质和地位

全国人大是全国最高的权力机关、立法机关。

②组成和任期

全国人民代表大会由代表组成，名额不超过 3000 人。《宪法》规定，全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成。

我国目前采取的是地域代表制与职业代表制（军队）相结合，以地域代表制为主。

现行宪法规定全国人民代表大会每届任期 5 年。

③职权

修改宪法；

监督宪法的实施；

制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律；

选举中华人民共和国主席、副主席；

根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选；

选举中央军事委员会主席根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选；

选举最高人民法院院长；

选举最高人民检察院检察长；

审查和批准国民经济和社会发展规划和计划执行情况的报告；

审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告；

改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定；

批准省、自治区和直辖市的建置；

决定特别行政区的设立及其制度；

决定战争和和平的问题；

应当由最高国家权力机关行使的其他职权。

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

④会议制度

- a. 全国人民代表大会会议每年举行一次，由全国人民代表大会常务委员会召集。
- b. 如果全国人民代表大会常务委员会认为必要，或者有五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。
- c. 全国人民代表大会举行会议的时候，选举主席团主持会议。

★2. 全国人民代表大会常务委员会

①性质和地位

全国人民代表大会常务委员会是全国人民代表大会的常设机关，是全国人民代表大会闭会期间的最高国家权力机关，也是行使国家立法权的机关。

全国人民代表大会常务委员会的地位表现在两个方面：

一方面，它与全国人民代表大会是隶属关系，对全国人民代表大会负责，并接受其监督；

另一方面，在全国人民代表大会闭会期间最高国家行政机关、审判机关对全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

②组成和任期

- a. 全国人大常委会由委员长、副委员长若干人、秘书长、委员若干人组成。

他们都由每届全国人大第一次会议主席团从代表中提出人选，常委会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。

- b. 全国人大常委会的任期与全国人大相同，即5年。

委员长、副委员长连续任职不得超过两届。

③职权

解释宪法，监督宪法的实施；

制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律；

在全国人民代表大会闭会期间，对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改，但是不得同该法律的基本原则相抵触；

解释法律；

在全国人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展规划、国家预算在执行过程中所必须作的部分调整方案；

监督国务院、中央军事委员会、最高人民法院和最高人民检察院的工作；

撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令；

撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议；

在全国人民代表大会闭会期间，根据国务院总理的提名，决定部长、委员会主任、审计长、秘书长的人选；

在全国人民代表大会闭会期间，根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选；

根据最高人民法院院长的提请，任免最高人民法院副院长、审判员、审判委员会委员和军事法院院长；

根据最高人民检察院检察长的提请，任免最高人民检察院副检察长、检察员、检察委员会委员和军事检察院检察长，并且批准省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的任免；

决定驻外债权代表的任免；

决定同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除；

规定军人和外交人员的衔级制度和其他专门衔级制度；

规定和决定授予国家的勋章和荣誉称号；

决定特赦；

在全国人民代表大会闭会期间如果遇到国家遭受武装侵犯或者必须履行国际间共同防止侵略的条约的情况，决定战争状态的宣布；

决定全国总动员或者局部动员；

决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态；

全国人民代表大会授予的其他职权。

★3. 国家主席

①性质和地位

中华人民共和国主席是我国国家机构的重要组成部分，属于最高国家权力机关的范畴。

中华人民共和国主席同全国人民代表大会常务委员会结合行使国家元首的职权。

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

国家主席在我国国家机构中占有重要的位置，它的地位和职权是其他国家机关所难以替代的。国家主席是国家的代表，其行为都被看作国家的行为。

②产生和任期

中华人民共和国主席、副主席由全国人民代表大会选举。

有选举权和被选举权的年满四十五周岁的中华人民共和国公民可以被选为中华人民共和国主席、副主席。

产生国家主席和副主席的具体程序是：首先由全国人民代表大会会议主席团提出国家主席和副主席的候选人名单，然后经各代表团酝酿协商，再由会议主席团根据多数代表的意见确定候选人员名单，最后由会议主席团把确定的候选人交付大会表决，由大会选举产生国家主席和副主席。

中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。即都是 5 年，连续任职不得超过两届。2018 年宪法修正案通过后，已经没有了任期限制。

③职权

中华人民共和国主席根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，公布法律，任免国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长，授予国家的勋章和荣誉称号，发布特赦令，宣布进入紧急状态，宣布战争状态，发布动员令。

中华人民共和国主席代表中华人民共和国，进行国事活动，接受外国使节；根据全国人民代表大会常务委员会的决定，派遣和召回驻外全权代表，批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。

④补缺

中华人民共和国主席缺位的时候，由副主席继任主席的职位。

中华人民共和国副主席缺位的时候，由全国人民代表大会补选。

中华人民共和国主席、副主席都缺位的时候，由全国人民代表大会补选；在补选以前，由全国人民代表大会常务委员会委员长暂时代理主席职位。

★4. 国务院

①性质和地位

中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机

微信 关，是最高国家行政机关。

②组成和任期

中华人民共和国国务院由总理、副总理若干人、国务委员若干人、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长组成。

国务院的任期与全国人民代表大会的任期相同，即5年。任期届满后，由全国人民代表大会决定，组成新的国务院。宪法规定，总理、副总理、国务委员连续任职不得超过两届。

③职权

根据宪法和法律，规定行政措施，制定行政法规，发布决定和命令；

向全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会提出议案；

规定各部各委员会的任务和职责，统一领导各部和各委员会的工作，并且领导不属于各部和各委员会的全国性的行政工作；

统一领导全国地方各级国家行政机关的工作，规定中央和省、自治区、直辖市的国家行政机关的职权的具体划分；

编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算；

领导和管理经济工作和城乡建设；

领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作；

领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作；

管理对外事务，同外国缔结条约和协定；

领导和管理国防建设事业；

领导和管理民族事务，保障少数民族的平等权利和民族自治地方的自治权利；

保护华侨的正当的权利和利益，保护归侨和侨眷的合法的权利和利益；

改变或者撤销各部、各委员会发布的不适当的命令、指示和规章；

改变或者撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令；

批准省、自治区、直辖市的区域划分，批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分；

依照法律规定决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态；

审定行政机构的编制，依照法律规定任免、培训、考核和奖惩行政人员；

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会授予的其他职权。

★5. 中央军事委员会

①性质和地位

中央军事委员会是全国武装力量的最高领导机关。

②组成和任期

中央军事委员会由主席、副主席若干人、委员若干人组成。

中央军事委员会主席由全国人民代表大会选举产生。

全国人民代表大会根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员人选。

全国人民代表大会有权罢免中央军事委员会主席和其他组成人员。

在全国人民代表大会闭会期间全国人民代表大会常务委员会根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选。

中央军事委员会每届任期同全国人民代表大会第届任期相同，即 5 年。

③责任

《宪法》规定，中央军事委员会实行主席负责制。中央军事委员会主席有权对中央军事委员会职权范围内的事务作出最后决策。

④职权

领导全国武装力量。

★6. 监察委员会

①性质和地位

中华人民共和国各级监察委员会是国家的监察机关。

中华人民共和国国家监察委员会是最高监察机关。

②组成与任期

监察委员会由下列人员组成：主任，副主任若干人，委员若干人。

监察委员会主任每届任期同本级人民代表大会每届任期相同。国家监察委员会主任连续任职不得超过两届。

③职权

国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察委员会的工作。

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

微信公众平台：橙子考公资料站
监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。

★7. 人民法院

①性质

根据我国宪法和《中华人民共和国人民法院组织法》规定：**人民法院是国家的审判机关**。人民法院与其他国家机关一样，是我国人民民主专政的国家政权机构的组成部分。

②组织体系

a. 最高人民法院。

b. 地方各级人民法院。

包括：基层人民法院；中级人民法院；高级人民法院。

c. 专门人民法院。

如军事法院等。

③审判原则

包括：独立原则；公开原则；方便原则；协作原则；平等原则。

④审判制度

分为：辩护制度；回避制度；合议制度；陪审制度；两审终审制度；审判监督制度。

★8. 人民检察院

①性质

根据宪法和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，**人民检察院是国家的法律监督机关**。

②组织体系

全国设立最高人民检察院、**地方各级人民检察院和专门人民检察院**。

地方各级人民检察院分为省、自治区、直辖市人民检察院；

省、自治区、直辖市人民检察院分院，自治州和设区的市人民检察院，县、不设区的市、自治县和市辖区人民检察院。

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

专门人民检察院如军事检察院。

③工作原则

主要包括：独立原则；方便原则；协作原则；平等原则。

④职权

主要包括：立案侦查；批准逮捕；提起公诉；侦查监督；审判监督；执行监督。

刑法

一、刑法概说

★1. 概念

刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。

★2. 基本原则

①罪刑法定原则

刑法第三条明文规定了罪刑法定原则：法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。——“法无明文规定不为罪”“法无明文规定不处罚”。

②刑法面前人人平等原则

平等适用刑法的具体要求是：

对刑法所保护的合法权益予以平等的保护；

对于事实犯罪的任何人，都必须严格依照法律认定犯罪；

对于任何犯罪人，都必须根据其犯罪事实与法律规定量刑；

对于被判处刑罚的任何人，都必须严格按照法律的规定执行刑罚。

③罪责刑相适应原则

是指刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。

罪：是否犯罪；

责：承担什么责任；

刑：判处什么样的刑罚。

重罪重罚、轻罪轻罚、罚刑相称、罚当其罪。

★3. 适用范围

刑法的效力范围是指刑法适用于什么地方、什么人和什么时间，以及是否有溯及既往的效力的总称。可以分为刑法的空间效力和刑法的时间效力两个问题。

①空间效力

刑法的空间效力，是指刑法在什么地域、对哪些人适用的问题。

刑法的空间效力在理论上一般认为具有以下四个原则：刑法的属地管辖原

则；属人管辖原则；保护管辖原则；普遍管辖原则。

②时间效力

在刑法的时间效力问题当中，主要掌握的是**刑法的溯及力**的问题，即刑法生效以后，对于其生效以前未经审判或者尚未确定的行为是否具有溯及既往效力的问题。

二、犯罪概说

★1. 概念

依照法律应当受**刑法**处罚的危害社会的行为。

违法不一定犯罪，犯罪一定违法。

违法指违反了法律法规的强制性规定。如：违反民法、行政法、经济法等。

★2. 特征

①社会危害性

行为具有一定的社会危害性，是犯罪的基本特征。

犯罪的社会危害性是指犯罪对国家和人民利益所造成的危害。

犯罪的本质特征在于它危害了国家和人民的利益，危害了社会。

如果某种行为根本不可能对社会造成危害，刑法就没有必要把它规定为犯罪，也不会对它进行惩罚。

某种行为虽然具有一定的社会危害性，但是情节显著轻微危害不大的，也不认为是犯罪。

由此可见，没有社会危害性，就没有犯罪；社会危害性没有达到相当的程度，也不构成犯罪。因此，犯罪的社会危害性是质和量的统一。

②刑事违法性

是指触犯刑法，即某一个人的行为符合刑法分则所规定的犯罪构成要件。

刑事违法性是犯罪的法律特征，是刑法对具有社会危害性的犯罪行为的否定的法律评价。

③应受惩罚性

犯罪不仅是具有社会危害性、触犯刑律的行为，而且是应受刑罚处罚的行为，即具有应受惩罚性。

★3. 分类

①重罪和轻罪

根据刑罚轻重，可以分为重罪和轻罪，3年以下的可以认定为轻罪，3年以上的为重罪。适用例，国外犯罪法律上3年以下轻罪，国内可以免追责，军人和国家工作人员除外。

②自然犯和法定犯

根据违反道德水平，可以划分自然犯和法定犯。

自然犯，就是仅凭道德就可以完全判定，自古以来都是犯法。比如，故意杀人，强奸等。

法定犯，就是为维护秩序而定的一些规则，比如禁止性交易，毒品交易，私自金融交易，赌博等。

③间隙犯和非间隙犯

根据时间和空间上，行业与结果的距离，分为间隙犯和非间隙犯。

间隙就是中间隔着一段时间或空间，非间隙就是没有中断。

间隙犯主要是中间有间隙的时间和空间，所以易发生犯罪中断的中止未遂等情况。

④即成犯、状态犯和继续犯

根据犯罪侵害后的危害状态情况，可以分为即成犯、状态犯和继续犯。

即成犯，即犯罪行为结束侵害结果就结束，比如故意杀人罪。

状态犯，犯罪行为结束了，但危害结果仍然存在，比如盗窃罪。

继续犯，犯罪行为和结果同时持续的存在。拘禁、持有型犯罪。

⑤亲告罪与非亲告罪

分类依据：是否只有受害人才有资格告发或者提起诉讼。

亲告罪，只有受害人才有资格告发或提起诉讼的犯罪。

包括：侮辱罪、诽谤罪、暴力干涉婚姻罪、虐待罪（此4种为相对亲告罪）、侵占罪（为绝对亲告罪）。仅此5种。

非亲告罪，指无论受害人是否愿意告发或提起诉讼，人民检察院都有资格提起诉讼的犯罪。亲告罪以外的犯罪都是非亲告罪。

✍️ 三、犯罪构成

★ 1. 犯罪主体

犯罪主体是指由什么样的人或单位所实施的犯罪。在司法实践中，各种具体犯罪的主体情况尽管千差万别，但作为自然人犯罪，其共同之处都必须是**达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人**。

★ 2. 犯罪主观方面

犯罪的主观方面是指犯罪主体实施犯罪时主观心理状态。犯罪主观方面包括两种形式，即**故意和过失**。其中故意又被分为直接故意和间接故意，过失分为疏忽大意的过失和过于自信的过失。

★ 3. 犯罪客体

犯罪客体，是指某种犯罪危害了什么样社会关系，也可以简单的理解为**法益**。犯罪总是侵害了一定法益的。犯罪所侵害的利益实质都是刑法所保护的社会关系。

★ 4. 犯罪客观方面

犯罪客观方面是指，犯罪是在什么样的客观条件下，用什么样的行为，使客体受到什么样危害的要件。

✍️ 四、犯罪未完成状态

★ 1. 犯罪预备

① 概念

行为人为实施犯罪准备工具、制造条件，但是由于行为人意志以外的原因而未能着手实行的犯罪停止形态。

② 构成标准

时空阶段：预备阶段。

停止原因：意志以外的原因。

行为特征：准备工具、制造条件。

③处罚原则

预备犯：可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

★2. 犯罪未遂

①概念

已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞所呈现的犯罪

停止形态。

②构成标准

时空阶段：实行阶段。

停止原因：意志以外的原因。

行为特征：已经着手实行行为。

③处罚原则

未遂犯：可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

★3. 犯罪中止

①概念

在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的形态。

②构成标准

阶段：犯罪中=预备+实行

检验：放弃看主观——必须自动放弃

结果看客观——结果没发生

③处罚原则

中止犯罪：没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

✎五、共同犯罪

★1. 概念

共同犯罪是二人及其以上共同故意犯罪。

★2. 条件

①主体

必须是两个以上达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人或者单位。

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

②定罪的客观条件

构成共同犯罪**必须具有共同的犯罪行为**，各行为人所实施的行为，必须是犯罪行为，否则不构成共同犯罪。

③定罪的主观条件

共同犯罪**必须具有共同的犯罪故意**。

★3. 不构成共同犯罪的情形

①故意加过失的情形

二人以上实施共同的危害行为，但罪过形式不同，即一人为故意犯罪，一人为过失犯罪虽然两人的行为共同导致危害结果的发生，但不属于共同犯罪。

②同时犯不成立共同犯罪

同时犯，即指没有共同实行犯罪的意思联络，而是在同一时间同一场所实施同一性质的犯罪行为，对此应作为单独犯罪分别论处。

✍六、犯罪排除事由

★1. 正当防卫

①概念

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

②成立条件

防卫起因：存在现实不法侵害。（区分于假想防卫）

防卫意图：具有防卫意图。（区分于偶然防卫，互相斗殴，防卫挑拨）

防卫时间：不法侵害正在进行，尚未结束。（区分于事前防卫，事后防卫）

防卫对象：不法侵害人本人。

防卫限度：没有明显超过必要限度。

防卫过当：正当防卫明显超过必要限度，造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

★2. 紧急避险

①概念 橙子考公资料站

是指为了使国家公共利益，本人或者他人的人身和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害另一较小的合法权益，以保护较大合法权益的行为。

②构成要件

避险起因：合法权益正面临现实危险

避险时间：危险正在发生

避险意图：具有避险意图

避险对象：损害的是第三人的合法权益

避险限度：引起的损害应当小于保护的权益

紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

七、刑罚种类 橙子考公资料站

刑罚是刑法规定的由国家审判机关依法对犯罪人适用的限制或剥夺其某种权益的强制性制裁方法。我国的刑罚包括**主刑与附加刑**。

★1. 主刑

主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。其特点是只能独立适用，不能附加适用，即一个罪只能适用一个主刑，不能同时适用两个或两个以上主刑。

①管制

是对犯罪分子不予关押，但限制其一定自由，实行社区矫正的刑罚方法。

执行机关：社区矫正机关

②拘役

是短期剥夺犯罪人自由，就近实行劳动的刑罚方法。

执行机关：公安机关

③有期徒刑

是在一定期限内剥夺犯罪分子的人身自由，强制其从事劳动生产，并进行教育和改造的一种刑罚。

执行机关：监狱，但对于剩余刑期为三个月以下的有期徒刑可以在看守所

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

执行。

④无期徒刑

是对犯罪分子剥夺终身自由并强制其参加劳动生产、接受教育和改造的一种刑罚。

执行机关：监狱

⑤死刑

是剥夺犯罪分子生命的刑罚方法，是最严厉的刑罚手段。分为死刑立即执行和死刑缓期两年执行两种。

执行机关：死刑立即执行——法院；

死刑缓期执行——监狱。

★2. 附加刑

我国的附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产和驱逐出境。

附加刑又称从刑，是补充主刑适用的刑罚类型。其特点是既可独立适用，又可附加适用。而且，对于同一犯罪和同一犯罪人，依法还可以同时适用不止一个的附加刑。

✎八、刑罚裁量

★1. 量刑情节

我国刑法规定的法定量刑情节主要有：累犯、自首、立功、刑事责任年龄、防卫过当、盲聋哑、犯罪预备、未遂和终止、主犯、从犯、胁从犯等等，还有刑法分则里规定了一些行为的量刑情节，不同的量刑情节可以在法定刑的上、下进行浮动，最终影响刑罚的判定。

①立功

是犯罪分子到案后检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；

提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；

阻止他人犯罪活动；

协助司法机关抓捕其他犯罪犯罪嫌疑人；

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站



更多免费资料请关注微信公众号
橙子考公资料站

具有其他有利于国家和社会的突出表现。

犯罪人有立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。

②累犯

a. 概念

累犯是指被判处一定刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯一定之罪的情况。根据我国刑法的规定，累犯分为一般累犯与特殊累犯。

b. 一般累犯

一般累犯的成立条件是：

前罪与后罪都必须是故意犯罪。

前罪被判处有期徒刑以上刑罚，后罪应当判处有期徒刑以上刑罚。

后罪发生的时间，必须在前罪所判处的刑罚执行完毕或者赦免以后的 5 年之内。

对于被假释的犯罪人，应从假释期满之日起计算。刑罚执行完毕是指主刑执行完毕，附加刑是否执行完毕不影响累犯的成立。

犯前后两罪均年满 18 周岁。

c. 特别累犯

特殊累犯的成立条件是：

前罪和后罪都必须是危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪三种罪的一种。

在前罪刑罚执行完毕或者赦免以后的任何时候再犯三类罪，都构成危害国家安全罪的累犯。

犯前后两罪均年满 18 周岁。

d. 对累犯的处罚

应当从重处罚；

不能适用缓刑；

不能适用假释。

注：过失犯罪；未满十八周岁的人犯罪，不构成累犯。

★2. 量刑制度

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

①缓刑

a. 缓刑的适用条件

犯罪分子被判处的刑罚是拘役或三年以下有期徒刑。对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑；

犯罪情节较轻、有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。（最重要条件）

注：对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

b. 缓刑的考验期限

缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。缓刑期满就不再存在撤销缓刑可能。

拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

★3. 数罪并罚

①概念

数罪并罚就是对一人所犯数罪的合并处罚。

②特征

- 一人犯数罪。
- 数罪发生在法定期间以内，没有超出追诉时效期间。
- 对数罪分别定罪量刑后，根据法定原则与方法，决定执行的刑罚。

✍九、刑罚执行

★1. 减刑

①概念

减刑，是指对于被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪人，在刑罚执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，或者有立功表现的，适当减轻原判刑罚的制度。减刑不同于改判。重大立功应当减刑。

②减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限

判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；

判处无期徒刑的，不能少于十三年。

③减刑程序

对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。

人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。

非经法定程序不得减刑。

★2. 假释

①概念

是指对于被判处有期徒刑、无期徒刑的部分犯罪人，在执行一定刑罚之后，确有悔改表现，不致再危害社会，附条件地予以提前释放的制度。假释考验期满视为原判刑罚已经执行完毕。

②条件

- a. 假释只适用于被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。
- b. 被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行 13 年以上，才可以适用假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。
- c. 假释只适用于刑罚执行期间认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现假释后不致再危害社会的犯罪分子。
- d. 对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。（烧杀淫掠，爆绑组投）
- e. 无期徒刑假释考验期为 10 年；有期徒刑考验期为尚未执行完毕的刑罚。

民法

一、民法概述

★1. 概念与调整对象

民法，是指一切调整平等主体之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称，是我国法律体系中最为重要的法律部门之一。

我国民法的调整对象，是平等主体之间的财产关系和人身关系。在民法调整的财产关系中，商品经济关系是其主要的调整对象。

★2. 基本原则

①平等原则

民法中的平等，是指主体的身份平等。身份平等是特权的对立物，是指不论其自然条件和社会处境如何，其法律资格亦即权利能力一律平等。

②自愿原则

自愿原则的实质，就是在民事活动中当事人的意思自治。即当事人可以根据自己的判断，去从事民事活动。国家一般不干预当事人的自由意志，充分尊重当事人的选择。其内容应该包括自己行为和自己责任两个方面。

③等价有偿原则

是指民事主体在实施转移财产等的民事活动中要实行等价交换，除了法律法规另有规定或者合同另有约定外，取得一项权利应当向对方履行相应的义务；在造成他方损害的时候，应当等价有偿。

④公平原则

公平原则是一条法律适用的原则。即当民法规范缺乏规定时，可以根据公平原则来变动当事人之间的权利义务；公平原则又是一条司法原则，即法官的司法判决要做到公平合理，当法律缺乏规定时，应根据公平原则作出合理的判决。

⑤诚实信用原则

市场经济的复杂性和多变性昭示：无论法律多么严谨，也无法限制复杂多变的市场经济中暴露出的种种弊端，总会表现出某种局限性。

民法规定该原则，使法院在审理具体案件中，能主动干预民事活动，调整

当事人利益摩擦。使民事法律关系符合正义的要求；**另一方面**，法院可根据该原则作出司法解释，填补法律的漏洞。只是由于该原则位阶高、不确定性强，用而不当也可能会成为司法专横的工具，对该原则的运用，必须与其他原则结合起来统筹考虑。

⑥禁止权利滥用原则

是指民事主体在进行民事活动中必须正确行使民事权利，如果行使权利损害同样受到保护的他人利益和社会公共利益时，即构成权利滥用。

⑦公序良俗原则

公序，指**公共秩序**，是指国家社会的存在及其发展所必需的一般秩序；

良俗，指**善良风俗**，是指国家社会的存在及其发展所必需的一般道德。

公序良俗指民事主体的行为应当遵守公共秩序，符合善良风俗，不得违反国家的公共秩序和社会的一般道德。

二、民事主体

民事主体包括：公民（自然人），法人和其他组织。**其他组织包括**：个体工商户，农村承包经营户和个人合伙。**法人包括**：企业法人、机关、事业单位和社会团体法人。

★1. 公民

一国公民指具有该国国籍的自然人。

自然人是基于自然规律而出生并生存的人。

①公民的民事权利能力

是指公民依法享有民事权利、承担民事义务的资格，是公民主体资格的集中表现。

②公民的民事行为能力

是指公民通过自己的行为独立行使民事权利或履行民事义务的能力。包括从事合法行为的能力，而且也包括对其违法行为承担责任的能力。**公民的民事行为能力是**以其权利能力为前提的。

★2. 法人

法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的社会组织。

①法人的权利能力

是指法人享有参与民事活动，取得民事权利并承担民事义务的能力或资格。

②法人的行为能力

是指法人能够以自己的行为进行民事活动，取得权利并承担义务的能力或资格。

三、民事权利

民事权利是指民事主体为实现某种利益而依法为某种行为或不为某种行为的自由。根据权利客体的不同可将民事权利分类为**人身权和财产权**。我们常见的**生命权、健康权、肖像权、隐私权、名誉权**等都属于**人身权**，这些权利与人身密不可分，而**物权、债权**等直接体现某种物质利益的权利属于**财产权**。

★1. 物权

①概念

物权是指**权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利**，包括**所有权、用益物权和担保物权**。

②所有权

是**物权种类中最重要的一种权利**，它是指所有权人对自己的不动产或者动产所依法享有的占有、使用、收益和处分的权利。

③用益物权

指**权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利**。

种类：自然资源使用权；土地承包经营权；建设用地使用权；宅基地使用权；地役权；居住权。

④担保物权

指以物的价值来担保债权的实现，在债务人或第三人的特定财产上设定的**物权，包括抵押权、质（押）权、留置权等**。

a. 抵押权

微信公众是指债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人未履行债务时，债权人依照法律规定的程序就该财产优先受偿的权利。

债务人或者第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押财产依法可以抵押财产。

债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：

建筑物和其他土地附着物；

建设用地使用权；

海域使用权；

生产设备、原材料、半成品、产品；

正在建造的建筑物、船舶、航空器；

交通运输工具；

法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将前款所列财产一并抵押。

依法不能抵押的财产：

土地所有权；

宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；

学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；

所有权、使用权不明或者有争议的财产；

依法被查封、扣押、监管的财产；

法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

b. 质押权

为担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产或者权利出质给债权人占有的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该动产优先受偿。

债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，交付的动产为质押财产。

c. 留置权

是债权人按照合同的约定占有债务人的财产在债务人逾期不履行债务

微信公众：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

时，有留置该财产，并就该财产优先受偿的权利。

★2. 债权

①概念

债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。

债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

②产生原因

a. 合同之债

合同是债权发生的主要原因，合同之债是当事人在平等基础上自愿设立的，是民事主体开展各种经济交往的法律表现，也是债的最常见、最主要的表现形式。

b. 侵权之债

如果一方实施了侵权行为，就在加害人和受害人之间产生特定的权利义务关系。

c. 不当得利

是指无法律上的原因而获得利益，致使他人受损失的事实。

不当得利的效力：返还的不当利益，应当包括原物和原物所生的孳息。

d. 无因管理

没有法定的或约定的义务，为避免他人利益受损失为他人管理事务提供服务的行为。此时，在管理人和本人之间即发生债权债务关系，管理人有权请求本人偿还其因管理而支出的必要费用，本人有义务偿还，此即无因管理之债。

无因管理的效力：管理人享有请求偿还因管理事务所支出的必要费用的权利；本人负有偿付该项费用的义务。

★3. 人身权

①概念

人身权是指民事主体依法享有的与其人身不可分离而又不直接涉及财产内容的民事权利。

人身权的分类：人格权和身份权。

②人格权

人格权——人人都有，人人平等

人格权是指民事权利平等享有的，经法律认可、以人格利益为客体，作为民事权利义务主体应当具备的基本权利。

包括生命权、身体权、健康权、姓名权与名称权、名誉权、肖像权（侵犯肖像权的要件：未经本人同意）、隐私权。

③身份权

身份权——并非人人都有，特殊身份

身份权是基于某种特定地位和资格而享有的权利，因此，必须以该特定地位和资格作为前提。

主要包括：荣誉权、监护权、配偶权、婚姻自主权等。

★4. 继承权

①概念

继承，是指将死者生前所有的、于死亡时遗留的个人合法财产，依法转移给他人所有的法律制度。

继承的方式包括遗赠扶养协议、遗赠（或遗嘱）、法定继承。

②继承的取得

a. 法定继承

是指依照继承人范围、继承的顺序以及遗产分配原则，按照法律规定处理的继承方式，又称无遗嘱继承。

法定继承人的范围

第一顺序法定继承人：配偶、子女、父母。

第二顺序法定继承人：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

继承开始后，由第一顺序法定继承人继承；没有第一顺序法定继承人继承的，由第二顺序法定继承人继承。同一顺序法定继承人的继承份额一般应当均等。特殊情况下法定继承人的继承份额可以不均等。

b. 遗嘱继承

遗嘱的形式：

自书遗嘱，由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。

代书遗嘱，应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。

打印遗嘱，应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。

录音录像遗嘱，以录音录像形式立的遗嘱，应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像，以及年、月、日。

口头遗嘱，遗嘱人在危急情况下，可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。危急情况消除后，遗嘱人能够以书面或者录音录像的形式立遗嘱的，所立的口头遗嘱无效。

公证遗嘱，由遗嘱人经公证机构办理。

遗嘱的效力：

遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。

立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的，视为对遗嘱相关内容的撤回。

立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。

无效遗嘱的情形：

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所立的遗嘱无效。

遗嘱必须表示遗嘱人的真实意思，受欺诈、胁迫所立的遗嘱无效。

伪造的遗嘱无效。

遗嘱被篡改的，篡改的内容无效。

遗嘱见证人：

代书遗嘱、口头遗嘱、打印遗嘱、录音录像遗嘱都应有两个以上见证人在场见证。自书遗嘱、公证遗嘱无规定。

下列人员不能作为遗嘱见证人：

无民事行为能力人、限制民事行为能力人以及其他不具有见证能力的人；

继承人、受遗赠人；

与继承人、受遗赠人有利害关系的人。

③继承权的丧失

继承人有下列行为之一的，丧失继承权：

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

故意杀害被继承人；

为争夺遗产而杀害其他继承人；

遗弃被继承人，或者虐待被继承人情节严重；

伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱，情节严重；

以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更或者撤回遗嘱，情节严重。继承人有前款第三项至第五项行为，确有悔改表现，被继承人表示宽恕或者事后在遗嘱中将其列为继承人的，该继承人不丧失继承权。受遗赠人有本条第一款规定行为的，丧失受遗赠权。

四、婚姻

★ 1. 结婚条件

① 法定条件

自愿、年龄（男方 22 周岁，女方 20 周岁）、一夫一妻。

② 禁止条件

直系血亲、三代以内旁系血亲及禁止患有医学上认为不应当结婚的疾病的人结婚

★ 2. 夫妻财产

① 共同财产

夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫妻共同所有：

工资、奖金；

生产、经营的收益；

知识产权的收益；

继承或赠与所得的财产，但婚姻法第十八条第三项规定的除外；

其他应当归共同所有的财产。

② 个人财产

夫妻一方的财产有：

一方的婚前财产；

一方因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用；

遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产；

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

一方专用的生活用品；
其他应当归一方的财产。

③约定财产

夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。**约定应当采用书面形式。**

★3. 离婚

①离婚方式

a. 协议离婚

男女双方自愿离婚的，准予离婚。双方必须到婚姻登记机关申请离婚。婚姻登记机关查明双方确实是自愿并对子女和财产问题已有适当处理时，发给离婚证。

b. 诉讼离婚

男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。

②离婚后的子女和财产问题

a. 子女问题

父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或母直接抚养，仍是父母双方的子女。离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务。离婚后，哺乳期内的子女，以随哺乳的母亲抚养为原则。

离婚后，不直接抚养子女的父或母，有探望子女的权利，另一方有协助的义务。行使探望权利的方式、时间由当事人协议；协议不成时，由人民法院判决。父或母探望子女，不利于子女身心健康的，由人民法院依法中止探望的权利；中止的事由消失后，应当恢复探望的权利。

b. 财产问题

离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理；协议不成时，由人民法院根据财产的具体情况，照顾子女和女方权益的原则判决。

夫妻书面约定婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有，一方因抚育子女、照料老人、协助另一方工作等付出较多义务的，离婚时有权向另一方请求补

微信：橙子考公资料站

c. 债务问题

离婚时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还。共同财产不足清偿的，或财产归各自所有的，由双方协议清偿；协议不成时，由人民法院判决。

③离婚中的特殊保护

a. 现役军人的配偶要求离婚，**须得军人同意**，但军人一方有重大过错的除外。

b. **女方在怀孕期间、分娩后一年内或中止妊娠后六个月内**，男方不得提出离婚。女方提出离婚的，或人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的，不在此限。

✍️ 五、代理

★ 1. 定义

代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。

★ 2. 基本特征

- ①代理行为是能够引起民事法律后果的民事法律行为。
- ②代理人一般应以被代理人的名义从事代理行为。
- ③代理人在代理权限范围内独立为意思表示。
- ④代理行为的法律后果直接归属于被代理人。

★ 3. 分类

根据代理权产生的不同，将代理分为**委托代理**、**法定代理**和**指定代理**。以代理是否转托他人，可将代理分为**本代理**和**再代理**。根据是否以被代理人名义从事代理，可将代理分为**显名代理**和**隐名代理**。

①委托代理

又称**意定代理**，即代理人依照被代理人授权进行的代理。

民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。

法律规定用书面形式的，应当用书面形式。

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

②法定代理

是根据法律的规定而直接产生的代理关系，主要是为了保护无民事行为能力人和限制民事行为能力人的合法权益而设定，如父母对未成年子女的代理。

③指定代理

是指根据人民法院或指定单位的指定而产生代理权的代理。

④本代理

由代理人亲自进行的代理为本代理。

⑤再代理

又称复代理，指代理人为了被代理人的利益，转托他人实施代理的行为。

⑥显名代理

是指代理人所进行的代理行为，必须以被代理人的名义进行。

⑦隐名代理

是代理人以自己的名义而不表明被代理身份实施的代理行为。

★4. 特殊形式

①无权代理

是指行为人不具有代理权，但以他人名义与第三人进行代理行为。

产生无权代理的原因很多，如未经授权，代理行为超越代理权限的范围中超越部分的代理、原代理权已消灭等。

②越权代理

是指代理人虽然享有代理权，但在实施代理行为时超越了代理权的范围。

③表见代理

是指虽然行为人事事实上无代理权，但相对人有理由认为行为人有代理权而与其进行法律行为，其行为的法律后果由被代理人承担的代理。

✎六、民事诉讼时效

★1. 概念

诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使请求权，即依法丧失依诉讼程序强制义务人履行义务的权的法律制度。

★2. 诉讼时效的期间及起算

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

①普通诉讼时效期间及起算

a. **一般诉讼时效**：3 年（自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算）

b. **最长诉讼时效**：20 年（自权利受到损害之日起计算）

②特殊起算

a. 当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。

b. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。

c. 未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满十八周岁之日起计算。

★3. 中止

①概念

诉讼时效的中止，是指**诉讼时效进行期间的最后六个月内**，由于某种法定事由的出现，致使权利人无法行使请求权，因而法律规定暂时停止诉讼时效的进行，自中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满。

②具体情形

- a. 不可抗力；
- b. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；
- c. 继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；
- d. 权利人被义务人或者其他控制；
- e. 其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

③法律后果

自中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满。

★4. 中断

①概念

诉讼时效的中断是指在诉讼时效进行期间，因权利人行使权利的行为，使已经进行的诉讼时效期间全部归于无效，待法定事由消除后，时效期间从新开始

计算。

②具体情形

- a. 权利人向义务人提出履行请求；
- b. 义务人同意履行义务；
- c. 权利人提起诉讼或者申请仲裁；
- d. 与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

③法律后果

从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算。

微信公众号：橙子考公资料站 劳动法

一、劳动关系

- ★1. 劳动法的主要调整对象为劳动关系。
- ★2. 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。
- ★3. 劳动既是公民的权利，也是公民的义务

二、工作时间与休息

- ★1. 国家实行劳动者每日工作时间不超过 8 个小时、平均每周不超过 44 个小时的工时制度。
- ★2. 在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，但是每月不得超过 36 个小时
- ★3. 用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。

三、薪休年假

- ★1. 国家实行带薪休年假制度。
- ★2. 职工累计工作已满 1 年不满 10 年的，年休假 5 天。
- ★3. 已满 10 年不满 20 年的，年休假 10 天。
- ★4. 已满 20 年的，年休假 15 天。

四、超额工资报酬

- ★1. 安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的 150% 的工资报酬。
- ★2. 休息但安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资 200% 的工资报酬。
- ★3. 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的 300% 的工资报酬

✍️ 五、保护女职工

★1. 禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度和其他禁忌从事的劳动。

★2. 不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。

★3. 对怀孕 7 个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

✍️ 六、劳动争议

★1. 用人单位和劳动者发生争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。

★2. 劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。

★3. 调解不成的，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

★4. 当事人一方也可以直接向劳动争议委员会申请仲裁。

★5. 对仲裁判决不服的，可向人民法院提起诉讼。

✍️ 七、劳动合同

★1. 以下劳动合同无效或者部分无效：

- ①以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危订立或者变更（变更也是无效的）。
- ②用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利的。
- ③违反法律、行政强制性规定的。

★2. 劳动合同部分有效

劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

★3. 试用期

- ①劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月；
- ②劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月；

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

③3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。

★4. 解除劳动合同

- ①劳动者提前 30 日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同；
- ②劳动者在试用期内提前 3 日通知用人单位，可以解除劳动合同；
- ③用人单位提前 30 日以书面形式（口头不行）通知劳动者本人或者并
且）额外支付劳动者 1 个月工资后，可以解除劳动合同。

★5. 不得解除合同的情形

- ①疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；
- ②在本单位患职业病或者因公负伤丧失或者部分丧失劳动能力的；
- ③患病或者非因公负伤，在规定的医疗期内的；
- ④女职工在孕期、产期、哺乳期的；
- ⑤在本单位连续工作满 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的。

✍八、退休

党政机关、群众团体、企业、事业单位的干部，男满 60 岁，女满 55 岁的可以退休。

微信公众号：橙子考公资料站

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

道路交通安全法

一、总则

★1. 立法目的

维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率。

★2. 适用范围

中国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人。

★3. 工作原则

①依法管理原则

道路交通安全工作，无论是主管部门履行职责，还是道路交通管理行为及有关纠纷的处理，**都应当依法进行**，以保障道路交通有序、安全、畅通。

②以人为本、与民方便原则

《道路交通安全法》在机动车通行规则、交通事故的责任认定、交通事故快速处理和抢救费用的支付等方面都体现以人为本、与民方便的原则。

该法规定，

机动车行经人行横道，应当减速行驶。遇行人通过人行横道，应当停车让行；

机动车行经没有交通信号的道路上，遇行人横过道路，应当避让；

在道路上发生交通事故，造成人员伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员；

交通警察赶赴事故现场后，应先组织抢救受伤人员；

对交通事故中的受伤人员，医疗机构应当及时抢救，不得因抢救费用未及时支付而拖延救治。

★4. 主管部门

国务院公安部门

二、车辆与驾驶人

★1. 机动车、非机动车

国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志，并随车携带机动车行驶证。

机动车号牌应当按照规定悬挂并保持清晰、完整，不得故意遮挡、污损。

准予登记的机动车应当符合机动车国家安全技术标准。对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据车辆用途、载客载货数量、使用年限等不同情况，定期进行安全技术检验。

机动车安全技术检验实行社会化的地方，任何单位不得要求机动车到指定的场所进行检验。

警车、消防车、救护车、工程救险车应当按照规定喷涂标志图案，安装警报器、标志灯具。

其他机动车不得喷涂、安装、使用上述车辆专用的或者与其相类似的标志图案、警报器或者标志灯具。

公路监督检查的专用车辆，应当依照公路法的规定，设置统一的标志和示警灯。

国家实行机动车第三者责任强制保险制度，设立道路交通事故社会救助基金。具体办法由国务院规定。

★2. 机动车驾驶人

驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证。

公安机关交通管理部门以外的任何单位或者个人，不得收缴、扣留机动车驾驶证。

饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车

动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

公安机关交通管理部门依照法律、行政法规的规定，定期对机动车驾驶证实施审验。

公安机关交通管理部门对机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规的行为，除依法给予行政处罚外，**实行累积记分制度**。公安机关交通管理部门对累积记分达到规定分值的机动车驾驶人，扣留机动车驾驶证，对其进行道路交通安全法律、法规教育，重新考试；考试合格的，发还其机动车驾驶证。

三、道路通行条件

全国实行统一的道路交通信号。

交通信号包括**交通信号灯、交通标志、交通标线和交通警察的指挥**。

交通信号灯、交通标志、交通标线的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准，并保持清晰、醒目、准确、完好。

交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行，绿灯表示准许通行，黄灯表示警示。

未经许可，任何单位和个人不得占用道路从事非交通活动。

因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，应当事先征得道路主管部门的同意；影响交通安全的，还应当征得公安机关交通管理部门的同意。

学校、幼儿园、医院、养老院门前的道路没有行人过街设施的，应当施划人行横道线，设置提示标志。

四、交通事故处理

车辆发生交通事故后逃逸的，事故现场目击人员和其他知情人员应当向公安机关交通管理部门或者交通警察举报。举报属实的，公安机关交通管理部门应当给予奖励。

交通警察应当对交通事故现场进行勘验、检查，收集证据；因收集证据的需要，可以扣留事故车辆，但是应当妥善保管，以备核查。

对交通事故损害赔偿的争议，当事人可以请求公安机关交通管理部门调解，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。

医疗机构对交通事故中的受伤人员应当及时抢救，不得因抢救费用未及时支付而拖延救治。肇事车辆参加机动车第三者责任强制保险的，由保险公司在责任限额范围内支付抢救费用；抢救费用超过责任限额的，未参加机动车第三者责任强制保险或者肇事后逃逸的，由道路交通事故社会救助基金先行垫付部分或者全部抢救费用，道路交通事故社会救助基金管理机构有权向交通事故责任人追偿。

机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：

①机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。

②机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过 10% 的赔偿责任。

交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。

五、法律责任

对道路交通安全违法行为的处罚种类包括：警告、罚款、暂扣或者吊销机动车驾驶证、拘留。

行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者 5 元以上 50 元以下罚款；非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的，可以扣留其非机动车。

机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者 20 元以上 200 元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚

饮酒后驾驶机动车的，处暂扣 6 个月机动车驾驶证，并处 1000 元以上 2000 元以下罚款。

醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；5 年内不得重新取得机动车驾驶证。

对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的，可以指出违法行为，并予以口头警告，令其立即驶离。

机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，处 20 元以上 200 元以下罚款，并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用，并应当及时告知当事人停放地点。

治安行政处罚法

一、概念

治安行政处罚，是指中国公安机关依照治安管理法规对扰乱社会秩序，妨害公共安全，侵犯公民人身权利，侵犯公私财产，情节轻微尚不够刑事处罚的违法行为所实施的行政处罚。

二、种类

★1. 警告

适用：初犯、偶犯；违反治安管理情节轻微、认错态度好的情形；违反治安管理行为人具有法定从轻，减轻处罚的情节的情况。

★2. 罚款

是指公安机关对违反治安管理行为人依法责令其在一定期限内向国家缴纳一定数额的金钱。**罚款是最常见的行政处罚，适用范围较广。**

★3. 行政拘留

是指公安机关对违反治安管理行为人依法剥夺其一定时间的人身自由。行政拘留是最严厉的行政处罚，针对的是违反治安管理行为情节较为严重的人。

一般 10 日以内，较重不超过 15 日；合并执行不超过 20 日

★4. 吊销公安机关发放的许可证

公安机关是国家重要的执法部门，因履行繁重的公安行政管理任务的需要，法律、法规赋予了公安机关很多行政审批权。但是，随着社会发展，一些行政审批项目不适应生产力发展的的问题日益显露出来，甚至阻碍了经济的发展。

国务院取消的行政审批项目，涉及公安部的有 67 项，其中 46 项涉及治安管理工作，如娱乐场所经营单位设立治安审核、废旧金属收购企业特种行业许可、特种刀具生产许可证核发、匕首佩带证核发、管制刀具经销审批和特种刀具购买证核发，等等。

目前，公安机关保留的行政审批项目还有一些，如旅馆业、典当业、公章刻制业等特种行业许可，保安服务企业和保安培训机构许可，等等。

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

★5. 其他

对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。

✍️三、决定程序

★1. 决定主体

治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；

其中警告、500 元以下的罚款可以由公安派出所决定。

★2. 办案期限

公安机关办理治安案件的期限，自受理之日起不得超过 30 日；

案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长 30 日。

为了查明案情进行鉴定的期间，不计入办理治安案件的期限。

★3. 一般程序

治安案件调查结束后，公安机关应当根据不同情况，分别作出处理决定。

公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书，并当场交付被处罚人；

无法当场向被处罚人宣告的，应当在 2 日内送达被处罚人。

决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。

有被侵害人的，公安机关应当将决定书副本抄送被侵害人。

★4. 简易程序

违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者二百元以下罚款的，可以当场作出治安管理处罚决定。

另外需要注意的是，出入境边防检查机关对违反出境入境管理行为处五百元以下罚款或者警告的，可以适用当场处罚；涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件，不适用当场处罚。

当场作出治安管理处罚决定的，经办的人民警察应当在 24 小时内报所属公安机关备案。

★5. 听证程序

公安机关作出吊销许可证以及处 2000 元以上罚款的治安管理处罚决定前，

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

微信应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证；违反治安管理行为人要求听证的，公安机关应当及时依法举行听证。

四、违反治安管理的行为

★ 1. 扰乱公共秩序的行为

对生产和生活等正常社会活动秩序的危害。

如扰乱机关、团体、企事业单位的秩序，致使正常工作不能进行；扰乱车站、码头等公共场所的秩序；扰乱公共汽车等公共交通工具上的秩序等。

★ 2. 妨害公共安全的行为

对不特定多数人生命健康和财产安全的危害。

如非法携带、存放枪支弹药；违法生产、销售、储存危险物品；非法制造、贩卖、带管制刀具，违反渡船渡口安全规定，拒不改正等。

★ 3. 侵犯人身权利、财产权利的行为

对特定人和特定财产的危害。

如殴打他人，非法限制他人人身自由、侮辱、诽谤他人，虐待家庭成员等。
如偷窃、骗取，抢夺少量财物；哄抢他人财物；敲诈勒索、故意损坏公私财物的。

★ 4. 妨害社会管理的行为

以危害国家机关正常管理为中心内容。

如窝赃、买赃、吸食、注射毒品、倒卖票证、利用封建会道门、迷信活动扰乱社会秩序、冒充国家机关工作人员招摇拐骗，尚不够刑事处罚的。

微信公众号：橙子考公资料站

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站

经典例题

一、题目

- 1、（多选题）属于我国道路交通安全法立法目的的是（ ）。
 - A、维护交通秩序
 - B、预防和减少交通事故
 - C、保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益
 - D、提高通行效率
- 2、根据我国《宪法》规定，下列哪项权利属于公民的基本权利中的政治权利和自由？（ ）
 - A、平等权
 - B、言论自由
 - C、宗教信仰自由
 - D、批评、建议和检举权
- 3、中华人民共和国的根本大法，规定拥有最高法律效力的是（ ）。
 - A、《中华人民共和国宪法》
 - B、《中华人民共和国刑法》
 - C、《中华人民共和国民法》
 - D、《中华人民共和国税法》
- 4、徐某酒后多次辱骂并掌掴刘某，刘某一再退让，后刘某在被徐某掌掴时拳头反击导致徐某骨折，刘某的行为属于（ ）。
 - A、正当防卫
 - B、假想防卫
 - C、防卫过当
 - D、防卫挑拨
- 5、（多选题）下列行为构成犯罪的有（ ）。
 - A、甲饮用了一斤白酒后驾驶机动车回家
 - B、乙驾驶汽车以 180 里/小时的速度在赛场上急速行驶
 - C、丙有梦游症，夜晚在梦游时将同住的朋友打成重伤

6、丁与朋友在公路上驾驶各自跑车互相追逐，情节恶劣

6、刘某以遗嘱形式将自己的财产全部赠予朋友王某，该遗嘱于自己死亡时生效，王某在知道受遗赠六十日后没有作出任何表示，根据《民法典》规定，王某的行为视为（ ）遗赠。

- A、接受
- B、放弃
- C、默认
- D、撤销

7、（多选题）治安管理处罚法处罚措施为（ ）。

- A、警告
- B、拘留
- C、判刑
- D、罚款

8、（多选题）为高效开展道路交通安全管理工作，我国《道路交通安全法》规定，部分机动车管理工作实行社会化，其中包括（ ）。

- A、机动车安全技术检验
- B、机动车驾驶培训
- C、机动车登记
- D、机动车驾驶证扣留

9、因新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，绝大多数企业采用了居家办公模式，A 房地产销售公司也不例外，其员工居家办公一个月后，A 房地产销售公司因销售业绩不佳，拒绝发放当月工资，请问 A 房地产销售公司的做法是否符合《劳动合同法》的规定？（ ）

- A、符合，特殊时期企业的工资发放也应特殊对待
- B、不符合，员工付出了劳动，企业应正常发放工资
- C、符合，居家在线工作的效率低下，企业可以拒绝发放工资
- D、不符合，员工居家在线工作效率有些低，企业可以低于当地最低工资标准予以发放工资

10、（多选题）用人单位有通过与就业者的双向选择自主招录的权利，而用

人单位的义务包括（ ）。

- A、如实告知劳动者劳动报酬
- B、如实告知劳动者职业危害
- C、安排劳动者休息休假
- D、依法缴纳社会保险费用

二、答案及解析

 1、【解析】根据《道路交通安全法》第一条的规定：“为了维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率，制定本法。”

故正确答案为 ABCD。

 2、【解析】B 项正确，根据《宪法》第三十五条规定：“中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。”言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由都属于公民基本权利中的政治权利和自由。

故正确答案为 B。

 3、【解析】《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法，宪法以法律的形式确认了中国各族人民奋斗的成果，规定了国家的根本制度和根本任务，具有最高的法律效力。全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织，都必须以宪法为根本的活动准则，并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。

故正确答案为 A。

 4、【解析】A 项正确，《刑法》第二十条第一款规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。”本题中，面对徐某的不法侵害，刘某的反击没有超过必要限度也没有造成重大损害，属于正当防卫。

B 项错误，假想防卫是指行为人由于主观认识上的错误，误认为有不法侵害的存在，实施防卫行为结果造成损害的行为。

C 项错误，防卫过当是指防卫行为明显超过必要限度造成重大损害的应当负刑事责任的情形。

D 项错误，防卫挑拨是指以挑拨寻衅等不正当手段，故意激怒对方，引诱对方对自己进行侵害，然后以“正当防卫”为借口，实行加害的行为。

故正确答案为 A。

5、【解析】A、D 项正确，《刑法》第一百三十三条之一规定：“【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”

B 项错误，乙在赛场上急速行驶，没有违反《刑法》，不构成犯罪。

C 项错误，丙的行为属于睡梦中无意识的行为，不具有可责性，不负刑事责任。

故正确答案为 AD。

6、【解析】根据《中华人民共和国民法典》第一千一百二十四条第二款规定：“受遗赠人应当在知道受遗赠后六十日内，作出接受或者放弃受遗赠的表示；到期没有表示的，视为放弃受遗赠。”王某在知道受遗赠六十日后没有作出任何表示，视为放弃受遗赠。

故正确答案为 B。

7、【解析】根据《治安管理处罚法》第十条第一款规定：“治安管理处罚的种类分为：（一）警告；（二）罚款；（三）行政拘留；（四）吊销公安机关发放的许可证。”

故正确答案为 ABD。

8、【解析】A 项正确，根据《道路交通安全法》第十三条第二款规定：“对机动车的安全技术检验实行社会化。具体办法由国务院规定。”

B 项正确，根据《道路交通安全法》第二十条第一款规定：“机动车的驾驶

培训实行社会化，由交通主管部门对驾驶培训学校、驾驶培训班实行资格管理，其中专门的拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班由农业（农业机械）主管部门实行资格管理。”

C 项错误，根据《道路交通安全法》第八条规定：“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。”**机动车登记由公安机关交管部门办理。**

D 项错误，根据《道路交通安全法》第十九条第五款规定：“**公安机关交通管理部门以外的任何单位或者个人，不得收缴、扣留机动车驾驶证。**”

故正确答案为 AB。



9、【解析】A、C、D 错误，B 项正确。根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十五条规定：“用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金：（一）未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的；（二）低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；（三）安排加班不支付加班费的；（四）解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。”**疫情期间虽然采用居家办公模式，但用人单位仍应按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬。**

故正确答案为 B。



10、【解析】A 项正确，《劳动合同法》第 8 条规定：用人单位招用劳动者时，应当**如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬**，以及劳动者要求了解的其他情况。

B 项正确，《劳动合同法》第 8 条规定：用人单位招用劳动者时，应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况。

C 项正确，《劳动法》第 38 条规定：用人单位**应当保证劳动者每周至少休息一日**。

D 项正确，《劳动法》第七十二条规定：“社会保险基金按照保险类型确定资

金来源，逐步实行社会统筹。用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。”所以依法缴纳社会保险也是用人单位的法定义务。

故正确答案为 ABCD。

微信公众号：橙子考公资料站

微信公众号：橙子考公资料站

微信公众号：橙子考公资料站

微信公众号：橙子考公资料站

微信公众号：橙子考公资料站

获取更多免费备考资料，请关注公众号：橙子考公资料站